

CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO INDETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **GRÜNENTHAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **MAURICIO ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA" Y POR LA OTRA PARTE ----- **CASTRO** A QUIEN EN ADELANTE SE LE DESIGNARA COMO "EL EMPLEADO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. La EMPRESA declara a través de su representante legal:

- a) Ser una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, como consta en la escritura pública No. 22,748, de fecha 3 de Septiembre de 1998, pasada bajo la fe del Lic. Juan Manuel Asprón Pelayo, Notario Público No. 186 del D.F.
- b) Que requiere los servicios de una persona que cuente con los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para desempeñar el puesto de -----.
- c) Tener su domicilio en Periférico Sur 5991, Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, México, D.F.
- d) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, las cuales constan en la escritura pública descrita en el inciso a) anterior y que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

II. Por su parte, el **EMPLEADO** declara:

- a) Llamarse como ha quedado escrito en el proemio de este documento y tener capacidad legal para obligarse en los términos de este contrato.
- b) Ser de nacionalidad -----, de --- años de edad, estado civil --- y con domicilio en ----- teléfono ----- celular ----- domicilio que el **EMPLEADO** proporciona a la EMPRESA para recibir notificaciones o avisos por parte de la EMPRESA y para todos los efectos legales a que haya lugar, específicamente para lo señalado en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, obligándose el propio **EMPLEADO** a dar aviso de cualquier cambio del mismo a la EMPRESA.
- c) Que a esta fecha no tiene ningún otro empleo remunerado en ninguna negociación, ni tiene percepción alguna en otra empresa, así como tampoco percibe honorarios por ningún concepto.
- d) Que no tiene ninguna enfermedad o incapacidad que lo imposibilite para desempeñar el trabajo mencionado, y que no tiene antecedentes penales.
- e) Que cuenta con todos los conocimientos, la habilidad y la experiencia necesarios para prestar sus servicios a la EMPRESA en el puesto mencionado en el párrafo b) de la Declaración anterior.

- f) Que cuenta con las autorizaciones migratorias necesarias por parte del Instituto Nacional de Migración o cualquier otra autoridad competente para desempeñar las actividades descritas en el presente Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El **EMPLEADO** se obliga a prestar personalmente a la EMPRESA sus servicios en el puesto señalado en la Declaración I b) y que se describe más adelante. Asimismo, las partes convienen que las labores que desempeñará el **EMPLEADO** son de aquellas establecidas en el Capítulo II y del Título VI de la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto serán consideradas como de confianza para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA. Se conviene entre las partes que LA EMPRESA podrá, dentro de los primeros 30 (treinta) días de prestación de los servicios, rescindir el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte si EL **EMPLEADO** demuestra falta de capacidad, aptitud o facultad que dijo tener en las declaraciones que anteceden, o bien se demuestre engaño en los certificados y referencias prestadas.

TERCERA. El **EMPLEADO** conviene en sujetarse a las instrucciones que se le instruyan en relación con sus actividades y obligaciones y en reportar sobre sus actividades al Representante Legal de la EMPRESA.

CUARTA. El puesto que el **EMPLEADO** desempeñará será el de ----- de GRUNENTHAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., y quedará obligado a realizar todas y cada una de las funciones de dicho puesto, así como las anexas y conexas previas o complementarias, y deberá cumplir con eficiencia, cuidado y esmero el desempeño de sus labores. De manera no limitativa, las actividades que el **EMPLEADO** deberá desempeñar se encuentran descritas en la descripción de puesto correspondiente.

QUINTA. **TERRITORIO.** - En atención a la naturaleza del puesto que desempeña el **EMPLEADO**, el mismo se obliga a desempeñar su trabajo en cualquier lugar del Territorio Nacional o en el extranjero, así como a hacerlo en cualquier otro puesto sin perjuicio de su salario.

SEXTA. **JORNADA DE TRABAJO.** - La jornada laboral del **EMPLEADO** será máximo de 48 horas a la semana por tratarse de jornada diurna, disfrutando de 60 minutos diarios para descansar o tomar alimentos fuera de la fuente de trabajo. Este horario podrá ser modificado en cualquier semana en los términos del artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el **EMPLEADO** faculta expresamente a El PATRÓN para modificar el horario de trabajo anterior, de acuerdo con las necesidades de este.

SEPTIMA: **DÍAS DE DESCANSO SEMANAL** El **EMPLEADO** disfrutará semanalmente de 2 día(s) de descanso con goce de sueldo, cuyo salario queda incluido en la suma señalada en la cláusula DECIMA "A", por tratarse de retribución mensual.

OCTAVA: DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. - El **EMPLEADO** disfrutará de los días de Descanso Obligatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo salario también queda pagado con la cantidad señalada en la cláusula DECIMA "A", por tratarse de sueldo mensual.

NOVENA: TIEMPO EXTRAORDINARIO. - Queda prohibido al **EMPLEADO** trabajar tiempo extraordinario si no es con consentimiento previo y orden escrita, dada por el **PATRÓN**. Cuando por cualquier circunstancia debe trabajar el **EMPLEADO** mayor tiempo que el señalado como jornada ordinaria, recabará previamente del **PATRÓN** la orden a que se refiere esta cláusula, sin cuyo requisito no le será abonada cantidad alguna por el tiempo que trabajará con exceso a la jornada legal.

DECIMA "A"). SALARIO. - Como contraprestación por sus servicios, el **EMPLEADO** recibirá de la EMPRESA la cantidad bruta mensual de **\$00,000.00** (..... Mil Pesos 00/100 MN.) (en lo sucesivo el "SALARIO MENSUAL").

Adicionalmente se pagará el equivalente al 10% del sueldo, sin que éste rebase el tope legal, en vales de despensa.

Así mismo adicionalmente recibirá el 13% del sueldo, sin que éste rebase el tope legal, por concepto de Fondo de Ahorro, manifestando desde ahora su conformidad para aportar cantidad igual para dicho fondo y sujetarse al Reglamento que lo regule.

El SALARIO MENSUAL (menos las retenciones aplicables por ley, esto es, el salario neto) será depositado mensualmente, en la cuenta bancaria que para tal efecto indique por escrito el **EMPLEADO** a la empresa. En el SUELDO MENSUAL a que se refiere la presente cláusula, quedará incluido el importe del descanso semanal y días festivos.

El SUELDO MENSUAL es bruto, por lo que la EMPRESA retendrá los impuestos, contribuciones y demás cargas fiscales correspondientes de conformidad con las leyes aplicables.

DECIMA "B"): RECIBO DE SALARIOS. - El **PATRÓN** se obliga entregar al **EMPLEADO** los recibos de pago en forma impresa o por cualquier otro medio, entendiéndose que el acuse de recibo del mismo implicará su conformidad en que el sueldo recibido cubre el trabajo desempeñado, sin que pueda exigir posteriormente pago de prestación alguna, ya que cualquier cantidad a la que creyere tener derecho deberá exigirla precisamente al recibir el mismo. Los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) sustituirán a los recibos de pago de salarios impresos y harán prueba plena en términos de lo establecido en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.

DECIMA "C"). PRESTACIONES. - El **EMPLEADO** tendrá derecho a participar en las siguientes prestaciones además de las pactadas en este contrato:

- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Seguro de Vida
- Seguro de Accidentes de Trabajo

- Ayuda de gastos de funeral en caso de fallecimiento del empleado, hasta por la cantidad de 15 salarios mínimos mensuales

El empleado recibirá de la EMPRESA por concepto de aguinaldo anual, la suma equivalente a 30 días de salario, que le será pagada antes del día 20 de diciembre de cada año.

El **EMPLEADO** gozará por año de **00 días de vacaciones**, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el **EMPLEADO** tendrá derecho al pago de una prima vacacional del 75% (Setenta y Cinco por ciento) del salario mensual sobre los días a que tenga derecho por concepto de vacaciones anuales.

Asimismo, la EMPRESA entregará al **EMPLEADO**, en los casos en sea aplicable una tarjeta corporativa para los fines establecidos de acuerdo con los lineamientos y política de la EMPRESA para su uso, aceptando el **EMPLEADO** observar dichos lineamientos, así como seguir el debido proceso para el rendimiento de cuentas y gastos. El **EMPLEADO** reconoce que deberá solventar cualquier gasto inapropiado o fuera del uso debido de la tarjeta corporativa al mes siguiente en que fue incurrido, de lo contrario será descontado el monto del salario del **EMPLEADO**, adicional a cualquier sanción a la que pueda ser sujeto acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo.

El **EMPLEADO** recibirá de la EMPRESA, en los casos en sea aplicable, muestras médicas que utilizará para el desarrollo de sus funciones. Obligándose el **EMPLEADO** a realizar el correcto manejo y entrega de las muestras médicas, de acuerdo con la política interna de la EMPRESA aplicable. El **EMPLEADO** deberá reportar e informar de inmediato de cualquier faltante o extravío de muestras médicas, de lo contrario el monto de dicha pérdida será descontado del salario del **EMPLEADO**, adicional a cualquier sanción a la que pueda ser sujeto el trabajador de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo, excepto los casos en que pueda demostrar que el faltante de muestras médicas se debe a un robo o causa de fuerza mayor reportada a la EMPRESA, para ello deberá realizar la denuncia correspondiente.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD. - El **PATRÓN** reconoce al **EMPLEADO** una antigüedad a partir del día -----.

SEGURIDAD SOCIAL. - Para todo lo relacionado con riesgos de trabajo y enfermedades o accidentes no profesionales se estará a lo dispuesto por la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, para lo cual el **PATRÓN** inscribirá oportunamente al **EMPLEADO**.

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. - El **EMPLEADO** en este acto designa como único y exclusivo beneficiario del 100% de los salarios y prestaciones devengados y no cobrados ya sea por su muerte o desaparición derivada de un acto delincual al C. _____, con parentesco _____ siendo que para el caso de desaparición forzosa deberá exhibir dicho beneficiario la Declaración Especial de Ausencia emitida por la autoridad competente. Ambas Partes reconocen que el pago de los salarios y prestaciones

devengados y no cobrados tratándose de persona desaparecida no significa el término de la relación de trabajo en términos del artículo 133 fracción XVI de la Ley Federal del Trabajo.

DECIMA PRIMERA. El **EMPLEADO** reconoce que la información que la EMPRESA le proporcione o sobre la que tenga acceso por razón del trabajo que va a realizar, deberá ser tratada por el **EMPLEADO** con carácter confidencial, por lo que se obliga a no divulgarla a ningún tercero, inclusive durante los siguientes cinco años contados a partir del día en que el presente Contrato haya terminado o se haya rescindido por cualquier causa.

Al ser propiedad de la EMPRESA la documentación que se le entregue en virtud del puesto que desempeñará el **EMPLEADO** se obliga a devolverla cuando así le sea requerida o bien, al término del presente Contrato.

El **EMPLEADO** se obliga a guardar estricta confidencialidad y a no revelar ningún tipo de información de la EMPRESA considerada como confidencial, salvo autorización escrita de éste, ni de divulgar ninguna información que conozca actualmente o que llegara a conocer en el futuro como consecuencia de la relación laboral entre ambos, ni de ningún tipo de información relacionada (pero no limitada) con las políticas internas y de procedimientos, procesos de fabricación de los productos, a cuya elaboración concorra directa o indirectamente, reglamentos internos, Know How, etc., salvo que la revelación de dicha información forme parte de sus funciones laborales para la consecución de las operaciones de la EMPRESA, velando siempre el **EMPLEADO** para que en ningún caso dicha información confidencial revelada perjudique a la EMPRESA o a cualquier empresa que conforme el Grupo Grünenthal. La obligación de confidencialidad es indefinida, aún terminado el presente contrato de trabajo.

Para efectos de este contrato, se entiende como información confidencial toda información sensible de la compañía, como aquella relacionada especialmente (pero no limitada) con actividades y operaciones comerciales, incluyendo incluso información técnica, planes de negocios, métodos de entrega y comercialización de productos, relaciones comerciales, asuntos administrativos, políticas internas, estrategias de mercadeo, bases de datos, cartera de clientes; y, otra, de similar naturaleza, que tenga relación con la forma de administración de la compañía o de su giro de negocio; secretos de fabricación, descubrimientos, fórmulas químicas, Dossiers, know How, y otros.

En la inteligencia de que el incumplimiento específico de esta obligación, por parte del **EMPLEADO**, durante la vigencia del contrato individual de trabajo, lo hará acreedor a la rescisión del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y a las penas que impone el Código Penal para el Distrito Federal en sus artículos 210 y 211 y sus correlativos en los diversos Códigos Penales de la República Mexicana.

Al ser propiedad de la empresa, la documentación que se le entregue en virtud del puesto que desempeñará, el **EMPLEADO** se obliga a devolverla cuando así le sea requerida por la EMPRESA o a la terminación del presente contrato cualquiera que sea su causa.

Por otra parte, la EMPRESA garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por el **EMPLEADO** y su tratamiento de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

DECIMA SEGUNDA. El **EMPLEADO** se someterá a los exámenes médicos que establezca la EMPRESA conforme a lo dispuesto por la Fracción X del Artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo.

DECIMA TERCERA. - El **EMPLEADO** se obliga a observar y dar cabal cumplimiento al Reglamento Interior de Trabajo, así como a todas y cada una de las políticas, códigos, manuales y demás lineamientos internos incluidos de manera enunciativa mas no limitativa el Convenio de Confidencialidad, Privacidad de Datos, Propiedad Intelectual, y Competencia; los cuales a la firma del presente contrato acepta y reconoce haber recibido, leído y firmado de recibido.

Asimismo, el **EMPLEADO** acepta y se obliga a observar y dar cabal cumplimiento al Código de Conducta de la EMPRESA, el cual se encuentra disponible para su referencia en la página <https://www.latam.grunenthal.com/es-mx/sobre-nosotros/nuestra-responsabilidad/compliance#:~:text=C%C3%B3digo%20de%20Conducta%20para%20los%20Socios%20Comerciales%20de%20Gr%C3%BCnenthal%3A,con%20justicia%2C%20respeto%20e%20integridad>, y en intranet podrán encontrarlo en la página de Global Compliance & Responsibility → Our Code of Conduct & Compliance Policies → Code of Conduct for Grünenthal's Business Partners .

-El Código de Conducta se encuentra también relacionado con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo y será de observancia obligatoria de la misma manera.

DECIMA CUARTA. Durante la vigencia del presente Contrato, el **EMPLEADO** no podrá prestar sus servicios en forma directa o indirecta a terceras personas, ya sean físicas o morales, tengan o no relación directa con el objeto social de la EMPRESA.

DECIMA QUINTA. El **EMPLEADO** acuerda y consiente que en su caso, los programas, inventos y procesos que desarrolle en virtud del trabajo que desempeñe a favor de la EMPRESA, son y serán propiedad exclusiva de la EMPRESA, por lo que el **EMPLEADO** cede en forma gratuita a la EMPRESA cualquier derecho que conforme a la legislación aplicable pueda ser cedido con respecto a los programas, inventos y procesos, especialmente el de su explotación.

DECIMA SEXTA. Este contrato deja sin efectos cualquier convenio oral o escrito que las partes hubiesen celebrado con anterioridad y en defecto de lo establecido en el mismo, las partes se sujetan a las disposiciones del la Ley Federal del Trabajo.

LEY APLICABLE. - Ambas partes contratantes convienen en que todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y en que para todo lo que se refiera a interpretación, ejecución y cumplimiento del mismo, se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México.

Leído que fue este documento por ambas partes, y enteradas de su contenido, derechos, obligaciones y alcances, lo firman de común acuerdo el día **0 de ---- de 202--**

LA EMPRESA

EL EMPLEADO

GRUNENTHAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Representada por:

MAURICIO ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ
